

Vysvětlíme, co je přestupek. Pak popíšeme Vaše práva a povinnosti i to, jak se můžete bránit, pokud nesouhlasíte s postupem úřadů. To vše nejprve z pohledu pachatele přestupku, pak z pohledu oběti. Postup při projednávání přestupků v obou případech shrneme diagramem.

Co je přestupek?

Přestupek je společensky škodlivé protiprávní jednání, které není trestným činem (je méně závažné). Takové jednání musí za přestupek výslovně označit některý zákon a musí splňovat znaky, které zákon určuje.

Přestupky najdete ve všech oblastech veřejné správy. Nejčastější jsou přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, veřejnému pořádku, občanskému soužití nebo majetku.

Přestupek může spáchat jednotlivec i právnická osoba (firma, škola, obec i stát).

Spáchal/a jsem přestupek

Co se stane?

Jakmile se policisté, strážníci obecní policie nebo úřady dozví o přestupku, budete muset strpět určité úkony. Pokud Vás vyzvou k podání vysvětlení, nemůžete to bezdůvodně odmítnout. Pokud zahájí řízení, budete v něm vystupovat jako **obviněný (obviněná)**.

Mohu se bránit proti uložení pokuty nebo jiného trestu?

Ano. Pokud:	... můžete se bránit takto:
(1) Vám hrozí příkaz na místě (dříve „bloková pokuta“),	... nepodepisujete příkazový blok → řízení bude pokračovat.
(2) dostanete příkaz (může být prvním úkonem v řízení),	... do 8 dnů můžete podat odpor → příkaz se tím zruší a řízení bude pokračovat.
(3) dostanete rozhodnutí ,	... do 15 dnů můžete podat odvolání → pokud neuspějete, můžete napsat ombudsmanovi.



Pokud se budete bránit příkazu (i na místě) a úřad Vás pak uzná vinným/vinnou, budete muset zaplatit náklady řízení 2 500 Kč.

Jaká práva mám jako obviněný/á?

Až do vydání rozhodnutí můžete **navrhovat důkazy**. Můžete žádat nařízení **ústního jednání**, při němž úřad provede dokazování. Budete moci klást otázky jiným účastníkům, svědkům, případně znalcům. Při ústním jednání nemusíte vypovídat.

Také můžete: nechat se zastoupit (nejlépe advokátem), nahlížet do spisu a vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ke všem podkladům, namítat podjatost, podat námitky proti protokolu o jednání nebo si stěžovat.

Podrobnosti najdete v letáku [Správní řád](#), [Ombudsman](#), [Dětský ombudsman](#), [Soudní ochrana proti správním orgánům](#) nebo [Hluk](#) na [ochrance.cz](#) v části [Nevím si rady se svou životní situací](#).

Jak probíhá řízení o přestupku z pohledu obviněného/ho?

Spáchal/a jsem přestupek

Úřad se **dozví o přestupku**
(kontrolou, oznámením nebo jinak).

Možná
Vás úřad
předvolá
k podání
vysvětlení.

Úřad věc **odloží**, čímž ukončí
projednávání přestupku
bez rozhodnutí o vině a trestu.

Úřad mě kontroloval

Úřad kontrolou nabude
podezření, že jste
spáchali přestupek.

Úřad sepiše **protokol
o kontrole**.

Do 15 dnů můžete
podat **námitky** proti
kontrolnímu zjištění
v protokolu. Úřad
je musí vypořádat.

Úřad zahájí řízení o přestupku.

Úřad věc projednává **příkazem na místě**
(vydá příkazový blok).

Pokud **nesouhlasíte**,
nepodepisujete příkazový blok.

Příkaz Vám přijde poštou
nebo datovou zprávou.

Do 8 dnů od doručení
můžete podat **odpor**.

Během řízení může úřad nařídit **ústní jednání**, na které Vás předvolá.
Provede při něm důkazy a sepiše **protokol**. Budete moci uplatnit své **námitky**.
Než úřad rozhodne, umožní Vám **vyjádřit se k podkladům** rozhodnutí.

Pokud úřad **neprokáže**
spáchání přestupku,
zastaví řízení
(vydá o tom usnesení).

Úřad **rozhodne o vině a trestu za přestupek**.

Můžete se odvolat do 15 dnů od doručení rozhodnutí.

Úřad odvolání sám **plně vyhoví**, nebo **případ předá**
nadřízenému úřadu. Řízení pravomocně skončí
doručením rozhodnutí o odvolání.

Proti rozhodnutí nadřízeného úřadu
můžete do dvou měsíců od doručení
podat **žalobu k soudu**.

Pokud nepodáte žalobu
k soudu, **můžete napsat**
ombudsmanovi.

Jsem obět přestupku

Co mohu dělat?

Oznamte přestupek obecnímu úřadu nebo vhodnému dozorovému orgánu (např. České obchodní inspekci nebo oblastnímu inspektorátu práce). V oznámení úřad **požádejte, aby Vám sdělil, jak s ním naložil (udělá to do 30 dnů)**. Úřad Vás vyzve k podání vysvětlení (to nemůžete bezdůvodně odmítnout) a (nebo) zahájí řízení o přestupku.

Přestupek jsem oznámil/a, úřad ale nezahájil řízení.

Pokud úřad Vaše oznámení odloží nebo do 30 dnů nic neudělá, můžete nadřízený úřad požádat, aby uplatnil **opatření proti nečinnosti**. Můžete k tomu využít náš [formulář](#).

Pokud neuspějete s žádostí (aby nadřízený úřad uplatnil opatření proti nečinnosti), **můžete napsat ombudsmanovi**.

Může úřad uložit obviněné/mu, aby mi nahradil/a škodu způsobenou přestupkem?

Ano. **Pokud Vám přestupkem vznikla škoda** anebo se obviněný/á na **Váš úkor bezdůvodně obohatil/a**, sdělte úřadu, že žádáte náhradu škody nebo vrácení bezdůvodného obohacení. Toto právo můžete uplatnit **nejpozději** při prvním ústním jednání nebo ve lhůtě stanovené úřadem.

Úřad uloží obviněné/mu, aby Vám nahradil/a škodu, **pokud spolehlivě zjistí výši škody** způsobené přestupkem a obviněný/á ji neuhradí sám/sama. Kdyby se úřadu nepodařilo spolehlivě zjistit výši škody nebo by zjišťování vedlo ke značným průtahům, odkázal by Vás na soud nebo jiný úřad.

Uplatnil/a jsem nárok na náhradu škody (vydání bezdůvodného obohacení). Jaká mám práva?

Jako **poškozený/á** se účastníte řízení v části týkající se uplatněného nároku na náhradu škody či vydání bezdůvodného obohacení. Máte stejná práva [jako účastník řízení – obviněný/á](#). Můžete žádat i nařízení ústního jednání. Odvolat se ale můžete jen proti výroku o svém nároku.

Jaká mám práva, pokud se neúčastním řízení?

Pokud **oznámete** přestupek, **ale nepřihlásíte se jako poškozený/á**, neúčastníte se řízení a nedozvíte se, jak úřad dále postupuje. Úřad Vám umožní nahlédnout do spisu, jen pokud prokážete právní zájem nebo jiný vážný důvod k nahlížení.

Více práv v řízení o přestupku máte jako „**osoba přímo postižená spácháním přestupku**“ – pokud se jednání nebo opomenutí pachatele/ky přímo dotklo Vašich práv nebo oprávněných zájmů (např. při napadení, které nevyžadovalo léčení, nebo urážce na cti).

Tedy máte tato práva: být vyrozuměn/a o zahájení řízení, navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení, dostat informace o řízení potřebné ke zpětvzetí souhlasu, vyjádřit své stanovisko, nahlížet do spisu, účastnit se ústního jednání a být přítomen/a i při všech úkonech v řízení, vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům, obdržet rozhodnutí.

Co dělat, pokud úřad zastaví řízení anebo vydá rozhodnutí, proti kterému se nemohu odvolat?

Podejte úřadu **podnět k přezkumnému řízení**. Jde o mimořádný prostředek – úřad nemusí zahájit přezkumné řízení – pokud nezjistí důvody k přezkumu, do 30 dnů Vám to sdělí a vysvětlí důvody.

Pokud neuspějete s podnětem k přezkumu, můžete napsat ombudsmanovi.

Jak probíhá řízení o přestupku z pohledu oběti?

Jsem obětí přestupku

